

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1585/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเลย

โจทก์

นายแสวง สีทาสังข์ กับพวก

จำเลย

นายแจง ศรีทาสังข์ (ตามฟ้องใช้ว่า สีทาสังข์) จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า คดีนี้ จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยที่ 2 ไม่ตั้งใจที่จะฎีกาอีกต่อไป จึงมีความประสงค์ขอถอนฎีกาดังกล่าวไปรตอนอนุญาตและโปรดออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 10 ปี
ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 71)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 นับแต่วันสั่งคำร้องนี้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 นับแต่วันสั่งคำร้องนี้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ